

 VICERRECTORADO ACADÉMICO - DIRECCIÓN DE CURRÍCULO	PROGRAMA SINÓPTICO DE UNIDADES CURRICULARES	CÓDIGO FOR-VRA120-060723-316	
--	---	--	--

UNIDAD CURRICULAR		
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE		
PROGRAMAS DE FORMACION	PREGRADO	X
DERECHO	POSTGRADO	

IDENTIFICACION

FECHA		27-08-2025		VERSION		2024	
CODIGO	CREDITOS ACADEMICOS	NUMERO HORAS			PERIODO ACADEMICO		
		HAD	HDE	HTS			
TJR-0893	4	3	9	12	8		
PRELACION							
Ninguna							
CORRESPONDENCIAS			REQUISITOS				
TJP-1233	Régimen de Protección del Niño, Niña y Adolescente						

PRESENTACION

La presente unidad curricular se centra en el análisis del sistema de protección del niño, niña y adolescentes a través del estudio exhaustivo de lo establecido en la Ley Orgánica para la Protección del niño, niña y adolescentes referente a los derechos y deberes, principios procesales, los Integrantes del Sistema Rector Nacional del Niño, Niña y Adolescentes, así como, los diversos procedimientos contenidos en la normativa especial, entre ellos, procedimiento ordinario, administrativo, conciliación ante la defensoría del niño, niña y adolescente, jurisdicción voluntarias y de adopción, a los efectos de formar profesionales que tengan la capacidad de proteger la integridad de los niños, niñas y adolescentes.

PROPOSITO DE LA UNIDAD CURRICULAR

Conocer lo establecido en la normativa especial, así como, el funcionamiento, atribuciones y los mecanismos que permitan la activación del órgano judicial a los efectos de garantizar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, siendo sujetos de cambio al momento de promover innovaciones a la normativa especial que admitan reforzar la protección integral del niño, niña y adolescente del Estado venezolano.

COMPETENCIAS PREVIAS

Comprende los textos doctrinales, normativos y jurisprudenciales. Interactúa con sistemas de IA generativa para la búsqueda de información. Posee capacidad de argumentación y razonamiento jurídico. Conoce la estructura de la norma.

COMPETENCIAS GENERICAS

Asume una actitud crítica reflexiva basada en los principios éticos y valores que garanticen el ejercicio profesional responsable dentro del contexto local y global en pro de una mejor sociedad. Actúa como una persona con calidad humana comprometida con el mejoramiento continuo del entorno para la transformación social en el marco de una ciudadanía global. Asume una actitud de liderazgo transformador para la toma de decisiones asertivas con el propósito de generar un cambio positivo en el entorno social y contexto profesional. Asume la investigación como un proceso sistemático de búsqueda, construcción, generación, difusión y transferencia de conocimientos e innovación, para entender las necesidades que demanda el entorno global y local. Implementa el uso de las tecnologías de la información y comunicación como apoyo de su aprendizaje continuo para responder a las exigencias globales del entorno social en diversos contextos. Interactúa de manera permanente con el entorno, para comprender y responder a sus necesidades y problemáticas, ofreciendo desde su área de conocimiento soluciones pertinentes.

RELACION CON OTRAS UNIDADES CURRICULARES

Todas las asignaturas de la carrera derecho.

ESTRUCTURA DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

Unidad I	CONTENIDOS
Derecho a la protección	Derecho a la Protección y su evolución histórica a Nivel Internacional como Nacional. Principios generales y Garantías Constitucionales. Normativas Internacionales: Convenios y Tratados Internacionales que brindan la protección integral de los Niños, Niñas y Adolescentes. Derechos y Deberes establecidos en la LOPNNA. Integrantes del Sistema Rector Nacional para la protección del Niño, Niña y Adolescentes. Garantías y Principios Generales previstos en la LOPNNA.
Unidad II	CONTENIDOS
Procedimiento ordinario	Principios Procesales Previsto en la LOPNNA. Capacidad procesal. Materias y Normas supletorias Aplicables. Competencia por Territorio de tribunales. Procedimiento Ordinario: Fase Preparatoria: libelo de la demanda. Notificación. Medidas Preventivas establecidas en la LOPNNA. Oposición de las medidas preventivas. Fase de Mediación: Audiencia y lapsos. Fase Sustanciación: Audiencia. Escrito de contestación y promoción de pruebas. Tipos de pruebas. Reconvención. Contestación de la reconvención. Fase de Juicio: Audiencia, lapsos y decisión del juez. Recursos: Definición. Tipos de recursos: Apelación, casación, de hecho, control de legalidad, interpretación. Formalización y Contestación del Recurso. Lapsos. Audiencia y Decisión.
Unidad III	CONTENIDOS
Procedimientos	Procedimiento Administrativo: Definición. Obligatoriedad de la denuncia penal. Formas de actuación dentro del procedimiento. Actuación de los órganos Administrativos. Apertura del Expediente. Competencia de acuerdo con la Materia. Competencia Territorial. Personas que inician o intervinientes dentro del procedimiento. Perención de Instancia y cálculo de los lapsos. Aplicación del Procedimiento Administrativo. Medidas de Protección. Desarrollo del procedimiento Administrativo: fases, lapsos y decisión. Procedimiento de Conciliación Ante la Defensoría del Niño, Niña y Adolescentes: Inicio. Fase Preliminar. Efectos suspensivos del proceso conciliatorio. Fase Final. Homologación del Acuerdo de las Partes. Procedimiento de jurisdicción Voluntaria: Aplicación. Inicio. Notificación a la parte. Audiencia: Lapso de fijación y evacuación de las pruebas. No comparecencia a la audiencia. Decisión del Juez. Homologaciones Judiciales: definición. Desarrollo.
Unidad IV	CONTENIDOS
Procedimiento de adopción	La Adopción: Concepto. Tipos de Adopción. Requisitos legales para adoptar, ser adoptado y ser adoptante. Efectos de la Adopción. Colocación Familiar y su importancia. Colocación Familiar en Entidad de Atención. colocación familiar con miras de adopción. Procedimiento de la Adopción: Fase administrativa: Oficina de Adopciones. Procedimiento para la solicitud de adopción nacional o internacional del niño, niña y adolescente. Fase Judicial: Inicio. Notificación. Audiencia. Decisión. Sentencia. Decreto de Adopción. Recurso de Apelación. Inscripción del Decreto. Informar al Registro Civil.

DESARROLLO DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD I: Derecho a la protección	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Analiza la evolución histórica del derecho a la protección dentro del contexto nacional como internacional para obtener una visión crítica y reflexiva de como el Estado es garante de la protección integral de los niños, niñas y adolescentes.	Indaga sobre el origen del derecho de la protección, sus principios, garantías e integrantes que forman parte del sistema rector nacional del niño, niña y adolescente del Estado venezolano para promover su desarrollo integral. Explica los convenios y tratados internacionales que brindan la protección integral de los niños, niñas y adolescentes a fin de coadyuvar a que estos se cumplan. Valora el derecho a la protección para los niños, niñas y adolescentes del Estado Venezolano como una garantía para un futuro mejor.

UNIDAD II: Procedimiento ordinario	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Realiza las diversas fases del procedimiento ordinario que garantiza la protección integral de los niños, niñas y adolescentes del Estado venezolano para asegurar que se respeten y cumplan sus derechos en todas las etapas del proceso.	Identifica el órgano jurisdiccional competente como responsables de evaluar las solicitudes y tomar decisiones fundamentadas en el bienestar de los niños, niñas y adolescentes del Estado venezolano a manera de cumplir con los requisitos legales. Desarrolla las diversas fases del procedimiento ordinario ante el órgano judicial a los fines de garantizar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes del Estado venezolano. Reconoce las diversas fases del procedimiento ordinario y el órgano judicial como garante de la protección a los derechos de los niños niñas y adolescentes del Estado venezolano, con la intención de, asegurar que se respeten las mismas.
UNIDAD III: Procedimientos	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Emplea los procedimientos administrativos y de conciliación ante la defensoría del niño, niña y adolescente a los efectos de garantizar la protección de los derechos de ellos en el Estado venezolano.	Comprende las fases de los procedimientos administrativos y de conciliación ante la defensoría del niño, niña y adolescente para garantizar los derechos de ellos en el Estado venezolano. Aplica las fases de los procedimientos administrativos y de conciliación ante la defensoría del niño, niña y adolescente y jurisdicción voluntaria para hacer valer los derechos de ellos en el Estado venezolano. Adopta los procedimientos administrativos y de conciliación ante la defensoría del niño, niña y adolescente como mecanismo de protección a los derechos de los niños, niñas y adolescentes del Estado venezolano, a fin de, emprender acciones y lograr el objetivo.
UNIDAD IV: Procedimiento de adopción	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Evalúa las fases del procedimiento de adopción con la finalidad de proteger la familia y los derechos de los niños, niñas y adolescentes del Estado venezolano.	Describe las fases del procedimiento de adopción para garantizar la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes como de la familia venezolana. Utiliza las fases administrativas y judiciales del procedimiento de adopción a los efectos de proteger la familia e integridad de los niños, niñas y adolescentes del Estado venezolano. Valora la adopción como un mecanismo de protección para el resguardo de la familia e integridad de los niños, niñas y adolescentes del Estado venezolano.

ESTRATEGIAS DIDACTICAS

Lluvia de ideas. Actividad focal introductoria. Debate. Lecturas de reflexión. ABP. ABpro. Foro. Dinámica. Videos. Podcast. Exposición. Juego de roles.

ESTRATEGIAS DE EVALUACION

Diagnostica	Formativa	Sumativa
Debate, foro, actividad focal introductoria, preguntas activadoras, prueba escrita u oral.	Panel discusión/ Debate, Análisis de casos, Aprendizaje basado en problemas ABP.	Pruebas escritas u orales, Análisis de Casos, Aprendizaje Basado en Problema ABP.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Ley Orgánica Para La Protección de niños, niñas y adolescentes. G.O. (No.6.185 Extraordinaria). Fecha 08/06/2015

Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo. Gaceta Oficial N° 2.818 Extraordinario de 1º de julio de 1981.

Calvo Baca, Emilio. Código Civil Venezolano Comentado. Ediciones Libra. Caracas. 1984.

Código Civil Venezolano. Gaceta Oficial N° 2.990 Extraordinario del 26 de julio del 1982.

Código de Procedimiento Civil, del 13 de marzo de 1987.

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gaceta oficial N°36.860. Extraordinario, del 30 de diciembre 1999.

Diccionario Jurídico Elemental. G Cabanellas. Torres Edición 2006

Diccionario de Derecho Privado. Editorial Labor. Caracas. 1967

Perdomo, Juan R(2018). Sistema Rector Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia, pp 281-300. URL: <https://rvlj.com.ve/wp-content/uploads/2024/03/libro-DERECHO-PROCESAL-final-281-300.pdf>

Dominguez G, Maria C (2015). Las tres instituciones familiares claves en materia de niñez y adolescencia. Revista de Derecho de la Defensa Pública. N.º 1, Caracas, 2015, pp. 49-67. URL: http://www.ulpiano.org.ve/revistas/bases/artic/texto/RDEFPUB/1/rdefpub_2015_1_49-67.pdf

Varela C, Edison L (2017). La designación de defensores públicos con competencia en materia de protección de niños, niñas y adolescentes y la capacidad procesal. Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia, No. 8, pp 459-494 URL: <https://rvlj.com.ve/wp-content/uploads/2023/07/RVLJ-8-459-494-a.pdf>

Varela C, Edison L (2014). Introducción al Derecho de la niñez y de la adolescencia. Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia, No. 4, pp 129-169 URL: <https://rvlj.com.ve/wp-content/uploads/2023/07/RVLJ-4-129-169.pdf>

Azzi B, Gregorio M (2023). Normativa actual para la protección integral de la familia y del niño, niña y adolescente: revisión crítica desde la perspectiva de la protección integral en Venezuela. Revista de Educación ? REDUPA, URL: https://www.researchgate.net/publication/376502536_Normativa_actual_para_la_proteccion_integral_de_la_familia_y_del_nino_nina_y_adolescente_revision_critica_desde_la_perspectiva_de_la_proteccion_integral_en_Venezuela

Fundación Juan Vives Suria (2010). Los consejos de protección de niños, niñas y adolescentes. Fundación Editorial El perro y la rana, Serie Derechos Humanos. Derecho de los niños, niñas y adolescentes no. 5, URL: https://biblioteca.clacso.edu.ar/Venezuela/fundavives/20170104031821/pdf_140.pdf

Meneses R, Marialis (2018). El procedimiento de Adopción en Venezuela según la Ley Organica para la Protección de niños, niñas y adolescentes. Trabajo de Especialidad en derecho de la familia y niño, Universidad Catolica Andres Bello, URL: <http://biblioteca2.ucab.edu.ve/anexos/biblioteca/marc/texto/AAU3509.pdf>